

1530211-08.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530211-08.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530211-08.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PITER DE PAULA RIBEIRO

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

PITER DE PAULA RIBEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 18h20, no estabelecimento de ensino situado na Praça Coronel Fernando, nº 197, Bom Retiro, nesta cidade e comarca da Capital/SP, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 (dois) ventiladores de teto, avaliados em R\$ 400,00 (quatrocentos reais), do interior da Escola Estadual Prudente de Moraes, representada por Edi de Jesus Silveira, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade (fls. 65/66).

A denúncia foi recebida (fls. 89/91), o acusado foi citado e notificado (fls. 111/112) e apresentou Resposta à Acusação (fl. 114).

Mantido o recebimento da inicial acusatória (fl. 114).

Em 05 de maio de 2022, realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 114/115), e, em continuação, em 23 de junho de 2022 (fls. 134/135).

Efetivaram-se os depoimentos das testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 144/149).

A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição do réu, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu i) a fixação das bases nos mínimos; ii) o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo; iii) o reconhecimento da atenuante da confissão; iv) a redução na fração máxima pela tentativa; v) a fixação do regime aberto; vi) a detração penal; e vi) a concessão do direito de apelar em liberdade

(fls. 153/155).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando as provas dos autos, não obstante as alegações da Defesa, há elementos suficientes para a condenação do acusado.

A materialidade do delito restou comprovada pelo(s) Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Termos de Depoimentos (fls. 07 e 08), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 09), Termo de Declarações (fl. 10), Relatório Final (fls. 56/58) e Laudo Pericial do Local dos Fatos (fls. 137/140).

A autoria do crime ficou demonstrada pela prova oral colhida em juízo, cotejada com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Eduardo Moreira da Silva, policial militar, contou que, no dia dos fatos, trabalhava juntamente de seu companheiro de farda realizando "patrulha escolar". Foram acionados via 190 para comparecerem na escola, vez que ocorrera um furto em uma das salas de aula. O furtador havia tentado subtrair "ventiladores, que ficavam presos, parafusados na parede". Quando chegaram no local, o indivíduo já havia armazenado os ventiladores em um saco plástico e estava pronto para fugir; o réu foi detido por funcionários da Escola. Prestaram o devido apoio para o deslinde da ocorrência. Repisou que os ventiladores foram desparafusados da parede e estavam prontos para serem levados. Na ocasião, seu parceiro "Bertoldo" acompanhou um dos funcionários da Escola em uma varredura pelo local; ficou "do lado de fora" com os restantes dos funcionários, aguardando ele fazer "essa conferência no andar de cima". Não conhecia o réu. O acusado foi detido pelos funcionários ainda dentro da escola; o réu confessou a prática do delito.

Leonardo Bertoldo Antônio, policial militar, prestou depoimento harmônico e congruente, no mesmo sentido de Eduardo. Detiveram o réu com 02 (dois) ventiladores da Escola, os quais foram removidos da parede - "os fios cortados". Não se recorda qual objeto o acusado utilizou para cortar os fios - "mas foi cortado sim". Não conhecia o réu. Esclareceu que o acusado estava "circulando" pela Escola, quando detiveram-no - "quando um dos funcionários visualizou ele, falou que ele era estranho no local, e foi aí que a gente fez a detenção". O acusado disse que estava perdido dentro Escola e, como nenhum funcionário o conhecia, bem como ele não possuía nenhum filho ou parente com matrícula naquele local, os funcionários acionaram a Polícia - "ele representava uma ameaça para os alunos e também para os funcionários".

Em solo policial, o acusado permaneceu silente (fl. 12).

Em juízo, PITER confessou integralmente os fatos imputados na denúncia; aduziu que está arrependido.

Estas são as provas trazidas pelas partes e, diante delas, outra solução não há que condenar o acusado pelo crime a ele imputado na denúncia.

Por primeiro, o acusado confessou em juízo o cometimento do crime, o que foi corroborado pelos depoimentos seguros dos policiais militares que procederam ao flagrante.

Importante ressaltar que o simples fato de testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, tanto mais pela confissão judicial de PITER. Saliente-se que eventuais pequenas divergências em seus relatos, normais em razão do tempo decorrido da ocorrência, não retiram o valor probatório dos depoimentos, porquanto seus aspectos nucleares afiguram-se congruentes e concatenados. Neste sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova. Precedente. [...] (HC 418.529/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 17.04.2018, DJe 27.04.2018)

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo também veio comprovada pelo

laudo pericial do local dos fatos (fls. 137/140).

Nesse passo, não vinga o pedido de afastamento da qualificadora prevista no inciso I do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, tal como pretendido pela defesa técnica. Vale dizer, PITER não atuou "contra a própria coisa", mas sim a fim de subtrair os ventiladores que estavam parafusados na parede do prédio escolar, valendo-se, para tanto, do rompimento de obstáculo – tal qual confirmado pelo próprio acusado em juízo. Fato é que os objetos estavam fixados na parede e o acusado precisou arrancá-los de lá.

No mais, tendo o acusado sido surpreendido nas dependências da Escola, sem que se afigurasse a inversão da posse da res furtiva, permanece bem delineada a tentativa de subtração.

Portanto, caracterizada a infração penal, a condenação é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas.

O réu possui 41 (quarenta e um) anos de idade, é amasiado e tem 01 (uma) filha de 12 (doze) anos. Reside em uma casa alugada pela quantia de R\$ 300,00 (trezentos reais). Sua filha vive com a mãe, "perto do Jaraguá". Trabalha como ajudante geral, geralmente fazendo pintura ou como pedreiro; ultimamente, estava desempregado. Sua companheira cuida de crianças e arruma casas para ganhar alguma quantia em dinheiro. Estudou até o 2º Colégio. Parou de estudar para trabalhar. Foi processado anteriormente "por furto", sendo condenado – "mais de uma vez, acho que umas 12 (doze) vezes".

Na primeira etapa, atendendo às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, consigno que o acusado praticou o delito em ambiente escolar – Escola Estadual – fato que desvela não somente a audácia do agente, mas a despreocupação em relação a uma parcela significativamente vulnerável da sociedade – alunos, professores e demais colaboradores – os quais, sem sombra de dúvidas, já sofrem com estrutura precária, falta de equipamentos básicos e limitadíssimos investimentos. Acrescente-se, ainda, que, por não se tratar de Escola Particular, o acusado aproveitou-se da menor vigilância para adentrar na instituição sem ser importunado, deixando no local rastro de "desordem generalizada" – completamente desnecessária para que o furtador atingisse a execução do delito. Assim sendo, pela culpabilidade acima do normal, bem como pelos maus antecedentes do réu (0083552-73.2001.8.26.0080 – furto qualificado tentado; 0000145-71.2007.8.26.0338 – furto qualificado; 0004139-83.2002.8.26.0338 – furto qualificado; e 0005342-80.2002.8.26.0338 – furto qualificado – fls. 23/26), exaspero as penas no coeficiente de 1/4 (um quarto), perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea de PITER, o qual assumiu a prática delitiva em juízo. Ainda, sobressai a tripla reincidência do acusado, duas delas específicas pela prática de furtos (0011736-45.2012.8.26.0050 – tráfico de drogas; 0068306-85.2011.8.26.0050 – furto; e 1500701-

04.2018.8.26.0535 – furto – fls. 23/26 e 42/43). Nesse passo, de rigor a compensação parcial da atenuante genérica com a tripla reincidência de PITER, devendo prevalecer, no caso, a incidência de 02 (duas) das condenações anteriores como fator de elevação das penas: "Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente [...]" (STJ - AgRg no HC 462544/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021, p. 30/03/2021).

Assim, ante a consideração das 02 (duas) reincidências específicas prevalecentes, elevo as sanções na fração de 1/4 (um quarto), resultando em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Na última etapa, sopesado o iter criminis percorrido – o crime quase se concretizou, tendo o acusado praticado todos os atos que estavam ao seu alcance para atingir o seu objetivo criminoso, não alcançando-o pela intervenção dos funcionários da Escola e dos policiais militares – diminuo a pena na fração de 1/3 (um terço), resultando, em definitivo, em 02 (dois) anos e 01 (um mês) de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar PITER DE PAULA RIBEIRO como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I; c.c. artigo 14, inciso II; c.c. artigo 61 inciso I; c.c. artigo 65, III, "d", todos do Código Penal, às penas de 02

(dois) anos e 01 (um mês) de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Atenta aos critérios do artigo 33, § 2º, "c" e § 3º; c.c. artigo 59, III, ambos do Código Penal, estabeleço o regime fechado para o início do cumprimento da pena, o único possível em face da extensa ficha criminal do acusado, o qual ostenta péssimos antecedentes e é triplamente reincidente, inclusive específico em duas recidivas. Pontue-se, pois oportuno, que PITER, posto em liberdade, voltou a delinquir sem titubear, fato que desvela a imprescindibilidade do regime mais severo.

Deixo de computar o período de prisão preventiva do réu para determinar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, porque não há nos autos provas dos requisitos necessários.

A progressão de regime, como se sabe, não é fundada exclusivamente no critério objetivo. Depende, também, do mérito do sentenciado. É o que dispõe o artigo 112 da Lei de Execuções Penais: A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Nego ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, porquanto permaneceu preso durante toda a instrução, sendo ilógica a hipótese de soltura após sentença penal condenatória (STF - HC 89.824/MS, Rel. Ministro Ayres Britto, dje. 28.08.2008).

Diante disso, em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, dou por revisada e mantida sua prisão cautelar.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Em caso de recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória para início de cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado, adite-se a guia definitiva, se o caso. Oficiem-se ao TRE, ao IIRGD e elaborem-se os cálculos.

O réu fica dispensado do recolhimento das custas processuais, vez que assistido pela Defensoria Pública Estadual e, no cenário dos autos, presume-se a hipossuficiência de recursos.

Comunique-se à representante vítima, consoante determinação legal (CPP, art. 201, § 2º).

P.R.I.C.

São Paulo, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA